



**ASSURANCE DE
RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE**

POLICE N° 4147292704

QUALICONSULT

CONDITIONS PARTICULIERES

Votre conseiller :

ASQUA-BTP

85, avenue Henri Barbusse

92140 CLAMART

Tél : 01 40 83 11 83

E-mail : contact@asqua.fr

Ce contrat est conclu entre :

AXA France IARD SA

Et

QUALICONSULT

Ce contrat prend effet le 1^{er} janvier 2009

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 €

Siège social : 26, rue Drouot 75009 PARIS - 722 057 460 R.C.S. Paris

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Le présent contrat est régi par :

- Le Code des Assurances
- Les conditions générales
- Les conditions particulières qui suivent

Les présentes conditions particulières complètent les Conditions Générales n° 705061 auxquelles elles sont annexées. Elles sont réputées conformes aux textes législatifs et réglementaires (Décret n°82-1159 du Journal Officiel du 31 décembre 1982).

Ce contrat fait suite sans interruption de garantie au contrat précédemment souscrit auprès d'AXA France sous le n° 37503678638387 à effet du 1^{er} janvier 1996.



SOMMAIRE

- 1 - DEFINITIONS**
- 2 - DECLARATIONS**
- 3 - OBJET DE LA GARANTIE**
- 4 - MONTANTS DES GARANTIES ET DES FRANCHISES**
- 5 - DUREE ET MAINTIEN DANS LE TEMPS DE LA GARANTIE**
- 6 - ETENDUE GEOGRAPHIQUE**
- 7 - PRIME**



1 - DEFINITIONS

▪ SOUSCRIPTEUR

QUALICONSULT

1 bis, rue du petit Clamart

Bâtiment E

78941 VELIZY Cedex

▪ ASSURES

Le souscripteur désigné ci-dessus agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés désignées ci-après :

- QUALICONSULT SECURITE
- NORMATEST COORDINATION.

▪ ASSUREUR

Il convient d'entendre par ce terme :

COMPAGNIE	N° POLICE	PARTICIPATION
AXA France IARD	4147292704	100%



2- DECLARATIONS

▪ ACTIVITES

Conformément aux Conditions Générales, l'Assuré déclare exercer les prestations suivantes :

1/ Contrôle Technique :

- Agréé par décision du 26 juillet 1982 au titre des dispositions du décret 78.1146 pour l'intégralité du domaine objet de l'obligation d'assurance instituée par la Loi n° 78.12 du 4 janvier 1978, et à tous les textes suivants qui sont venus le préciser ou le modifier,
- Conformément à la norme NF P 03-100,
- Conformément à l'Ordonnance n°2005-658 du 8 Juin 2005.

2/ Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (CSSI) et établissement des schémas directeurs incendie.

3/ Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier.



3 - OBJET DE LA GARANTIE

Ce contrat, conforme à la Loi n° 78.12 du 4 Janvier 1978 et à l'Arrêté du 27 Décembre 1982, garantit l'assuré, en tant que personne liée directement au Maître d'Ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Cette garantie s'applique à l'ensemble des opérations de constructions réalisées en France Métropolitaine ou dans les Départements d'Outre Mer pour une durée ferme de DIX ANS après la réception de l'ouvrage et ce, pour tous les chantiers pour lesquels :

- les missions de contrôle technique ont été signées à compter du 01/01/2009
- et/ou la date réglementaire de chantier est postérieure au 31/12/2008,
- le coût prévisionnel TTC des travaux au moment de la remise de l'offre de l'assuré est inférieur à **40 000 000 € TTC**.

Il est entendu que pour les chantiers dont le coût prévisionnel est supérieur à 40.000.000 € TTC, la garantie ne pourra être acquise qu'après une demande particulière faite auprès de l'assureur et que ce dernier aura fixé les conditions d'assurances applicables pour le chantier concerné.



4- MONTANTS DES GARANTIES ET FRANCHISES

1. MONTANTS DES GARANTIES

Concernant les activités contrôle technique et CSSI, le montant de la garantie est fixé à 3 000 000 € par sinistre.

Il est précisé que cette garantie s'applique pour toutes les opérations dont le coût prévisionnel TTC des travaux au moment de la remise de l'offre de l'assuré est inférieur à 40 000 000 € TTC et ce, sans aucune application de règle proportionnelle.

Pour l'activité d'OPC, la garantie est de 1.500.000 € par sinistre pour autant que l'assuré intervienne sur des ouvrages de construction dont le coût global prévisionnel des travaux tous corps d'état, n'est pas supérieur à 8.000.000 € TTC.

Pour les constructions à l'occasion desquelles l'assuré estimerait que le montant de garantie est insuffisant en raison de l'obligation d'assurance qui lui incombe, il pourra en faire la demande expresse auprès de l'assureur qui procédera à l'étude au cas par cas.

2. FRANCHISES

Concernant les activités contrôle technique et CSSI, il est laissé à la charge de l'assuré une franchise égale à 20 % du coût du sinistre sans que le montant de cette franchise puisse être, pour chaque sinistre, inférieur à 3 000 € ni supérieur à 15 000 €

Pour l'activité d'OPC, la franchise est forfaitairement fixée à 4 000 €.

« Dispositions générales :

L'assuré conserve à sa charge pour chaque sinistre une partie de l'indemnité ou des indemnités, quel que soit le nombre de bénéficiaires, dont le montant est déterminé en application du présent article.

L'assuré, restant son propre assureur pour cette franchise, s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par celle-ci.

En cas de pluralité d'assurés :

- Si un seul assuré est concerné par le sinistre, le montant de franchise prévu reste à la charge de celui-ci,
- Si plusieurs assurés sont concernés par le sinistre, le montant de franchise prévu reste à leur charge collective et solidaire.



Lorsqu'une indemnité est due au titre de la garantie, la franchise prévue, bien que demeurant à la charge personnelle de l'assuré, n'est pas opposable au bénéficiaire de cette indemnité.

Modalités de restitution des franchises :

Les franchises dues tant au titre du contrat n° 37503678638387 que du contrat n° 4147292704 sont regroupées par trimestre civil au sein du cabinet ASQUA BTP. Elles concernent les dossiers amiables ainsi que les dossiers judiciaires dès lors qu'AXA est présent à la procédure en tant qu'assureur de QUALICONSULT.

A la fin de chaque trimestre civil, le cabinet ASQUA BTP adresse la liste des franchises à QUALICONSULT, avec demande par courrier du règlement des sommes dues.

Ce règlement doit intervenir impérativement dans les 30 jours suivant la fin du trimestre civil.

A défaut, une surprime est applicable au contrat RCD n°4147292704 selon les modalités figurant au sous chapitre « Surprime pour non restitution des franchises à l'assureur » de ce contrat.

Le chèque de QUALICONSULT est libellé au non d'AXA et est adressé par porteur au service « Production Abonnements Gestion Clients » de la Direction Construction d'AXA Entreprises, situé au 88 Rue Saint Lazare 75 009 PARIS, dans le délai rappelé ci-avant.



5- DUREE ET MAINTIEN DANS LE TEMPS DE LA GARANTIE

1. PRISE D'EFFET

Le présent contrat prend effet au 1^{er} janvier 2009, **étant précisé que ce contrat fait suite sans interruption de garanties au contrat AXA France n° 37503678638387**

2. DUREE DU CONTRAT

La durée du contrat est annuelle avec tacite reconduction à chaque échéance.

L'échéance principale est fixée au 1^{er} janvier de chaque année.

3. RESILIATION DU CONTRAT

D'un commun accord entre les parties, il est convenu que la présente police est résiliable à la fin de chaque année d'assurance en cours, à charge pour chacune d'elles de se prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception, **2 mois** au moins avant l'échéance de la police et ce, sans indemnité.

4. RESILIATION APRES SINISTRE

L'assureur consent à ne résilier la police, après sinistre, qu'à la date de la prochaine échéance annuelle.

6 - ETENDUE GEOGRAPHIQUE

Cette garantie s'applique à l'ensemble des opérations de constructions réalisées en France Métropolitaine ou dans les Départements d'Outre Mer pour une durée ferme de DIX ANS après la réception de l'ouvrage.



7 - COTISATION

1. MODALITES DE CALCUL DE LA COTISATION

Le souscripteur doit à la souscription et à la première échéance, la cotisation provisionnelle égale à 90% de la dernière cotisation annuelle connue.

La prime provisionnelle est payable d'avance trimestriellement en quatre fractions égales les 1^{er} janvier, 1^{er} avril, 1^{er} juillet et 1^{er} octobre de chaque année.

La cotisation annuelle définitive est calculée après la fin de l'année d'assurance en appliquant les taux de cotisation fixés ci-après au montant des honoraires HT facturés dans l'exercice considéré.

Cette prime ne peut en aucun cas être inférieure à la cotisation minimale fixée à 1.500.000 € HT.

Si la cotisation annuelle définitive est inférieure à la cotisation provisionnelle perçue pour la même période, la différence est remboursée au souscripteur.

2. TAUX DE COTISATION

1) Pour un coût prévisionnel HT des travaux jusqu'à 15 M€ HT, la garantie du contrat s'applique avec abrogation de la règle proportionnelle aux taux de :

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • Missions de contrôle technique : | 9,142 % Hors taxes |
| • Missions de CSSI : | 1,438 % Hors taxes |

2) Pour un coût prévisionnel des travaux compris entre 15 M€ HT et 40 M€ TTC, la garantie du contrat s'applique, sans réserve, toutefois si l'assuré ne bénéficie pas des garanties d'un contrat CCRD (Contrat Collectif de Responsabilité Décennale) intervenant au-delà de 3 000 000 € par sinistre le taux de prime sera, pour le chantier considéré, majoré de 20 % et sera donc :

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| • Missions de contrôle technique : | 10,970 % Hors taxes |
| • Missions de CSSI : | 1,725 % Hors taxes |

Il est précisé que pour toute opération dont le coût global prévisionnel des travaux tous corps d'état excéderait ce montant, la garantie ne pourra être acquise qu'après étude préalable du dossier par l'assureur:



3) Concernant les missions d'OPC et pour autant que le coût global prévisionnel des travaux tous corps d'état n'excède pas 8.000.000 € TTC, le taux sera de :

- Missions OPC : 3,60 % Hors taxes

Il est précisé que pour toute opération dont le coût global prévisionnel des travaux tous corps d'état excéderait ce montant, la garantie ne pourra être acquise qu'après étude préalable du dossier par l'assureur:

3. DECLARATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

L'assuré s'engage à faire parvenir à l'assureur, au plus tard le 30 avril, la déclaration du chiffre d'affaires HT de l'exercice écoulé afin de procéder à la révision du présent contrat suivant les dispositions établies précédemment.

4 DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement dans les 60 jours de l'échéance, l'assureur indépendamment de son droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice, peut, par lettre recommandée valant mise en demeure adressée à l'assuré, à son dernier domicile connu suspendre la garantie 30 jours après l'envoi de cette lettre.

L'assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours visé ci-dessus par notification faite à l'assuré, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.

5 COTISATION AU COMPTANT

Il est perçu au comptant à la signature du présent contrat les cotisations provisionnelles trimestrielles ci-après :

- 655.989,62 € (frais et taxes en sus) soit 715.088,69 € TTC au 1^{er} janvier 2009
- 655.989,62 € (frais et taxes en sus) soit 715.088,69 € TTC au 1^{er} avril 2009
- 655.989,62 € (frais et taxes en sus) soit 715.088,69 € TTC au 1^{er} juillet 2009
- 655.989,62 € (frais et taxes en sus) soit 715.088,69 € TTC au 1^{er} octobre 2009

Les cotisations provisionnelles pour la période du 01 janvier 2009 au 31 décembre 2009 minuit, sont déjà réglées à l'assureur.

- 655.989,62 € (frais et taxes en sus) soit 715.088,69 € TTC au 1^{er} janvier 2010

6 SURPRIME POUR NON RESTITUTION DES FRANCHISES A L'ASSUREUR :

A la fin de chaque trimestre civil, il est procédé à la récupération des franchises RCD conformément au chapitre « FRANCHISES » des présentes conditions particulières. En cas de non respect par l'Assuré du délai de règlement des franchises, une surprime complémentaire liée l'arriéré des franchises RCD non payées sera exigée et sera payable dans les 30 jours suivant l'émission de cette surprime.



Il est précisé que la surprime qui aura été émise ne pourra faire l'objet d'une annulation qu'en cas de paiement de l'arriéré de franchise avant la suspension des garanties.

Les surprimes applicables s'élèvent aux montants suivants :

- 160 000 € en cas d'existence d'un arriéré au 31.03
- 120 000 € en cas d'existence d'un arriéré au 30.06
- 80 000 € en cas d'existence d'un arriéré au 30.09
- 40 000 € en cas d'existence d'un arriéré au 31.12

8 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

Informatique et libertés :

« Je reconnais avoir été informé, conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée :

Du caractère obligatoire des réponses aux questions posées pour l'établissement des conditions particulières ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration prévues aux articles L113-8 (nullité du contrat) et L113-9 (réduction des indemnités) du code des assurances.

Que les destinataires des données personnelles me concernant pourront être d'une part, et en vertu d'une autorisation de la Commission Nationale de l'Informatique et Libertés, les collaborateurs, tant en France qu'au Maroc, de l'assureur responsable du traitement dont la finalité est la souscription, la gestion et l'exécution des contrats d'assurance et d'autre part, ses intermédiaires, réassureurs, organismes professionnels habilités et sous-traitants missionnés.

Que mes données peuvent être utilisées dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion et à l'exécution des autres contrats souscrits auprès de lui ou auprès des autres sociétés du groupe auquel il appartient.

Que je dispose d'un droit d'accès et de rectification auprès d'AXA – Service Information Clients 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX pour toute information me concernant.

Que les données recueillies par l'assureur lors de la souscription et des actes de gestion peuvent être utilisées par le Groupe AXA à des fins de prospection commerciale. Je peux m'y opposer en écrivant à l'adresse ci-dessus. »



Par ailleurs, il est spécifié que l'Assuré est déchu de tout droit à garantie en cas de non formulation _ volontairement faites par lui de réserves formelles en cas d'inobservations par les constructeurs des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou en cas de non respect des termes de la Convention de Contrôle Technique. Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités autres que l'Assuré.

Par dérogation à l'article 2 des Conditions Générales, les garanties du contrat s'appliquent à l'activité telle que définie à l'article 1 des présentes conditions et se rapportant à des travaux de caractère exceptionnel.

LE PRESENT CONTRAT EST CONSTITUE PAR :

- LES CONDITIONS GENERALES MOD. 705061
DONT LE SOUSCRIPTEUR RECONNAIT AVOIR REÇU UN EXEMPLAIRE,
- LES PRESENTES CONDITIONS PARTICULIERES COMPRENANT 13 PAGES.
En cas de divergences ou contradictions entre ces textes, seules les dispositions les plus favorables à l'assuré s'appliqueront.

FAIT EN AUTANT D'EXEMPLAIRES QUE DE PARTIES INTERESSEES,
LE 14 janvier 2010.

Pour L'ASSURE

Pour la COMPAGNIE


QUALICONSULT
Vélizy Plus - Bâtiment E
1 bis rue du Petit Clamart
78941 VELIZY CEDEX
Tél. 01 40 83 76 02 - Fax 01 40 83 76 40
SAS au capital de 1 440 000 € - Siret 401 449 855 00014 - APE 7120 B

